



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0263-2026/CC1

DENUNCIANTE : MARÍA ÚRSULA PARDO VENERO (SEÑORA PARDO)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
DEBER DE ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: TRES CON CUARENTA y CUATRO (3,44) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**

Lima, 28 de enero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante el escrito del 17 de julio de 2025, la señora María Úrsula Pardo Venero (en adelante, señora Pardo) interpuso una denuncia contra Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, el Banco), por presuntas infracciones a la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - (i) En mayo de 2025, personal del Banco le ofreció el cambio de su Tarjeta de Crédito N°4634-****-****-2992, por una más moderna, lo cual aceptó, solicitando la programación de la entrega en la Agencia BCP LAB.
 - (ii) El 24 de mayo y 29 de abril de 2025, recibió mensajes de texto del Banco, en los que se indicaba que su tarjeta de crédito estaba lista para recojo.
 - (iii) El 31 de mayo de 2025, mediante correo electrónico, el Banco le notificó dos (2) transacciones con su Tarjeta de Crédito N°4634-****-****-1894 en el establecimiento IZI SAN ISIDRO FERRETERIA, por el importe de S/ 0,20 cada una.
 - (iv) Llamó al Banco a fin de informar que no había recogido su tarjeta de crédito y solicitó el bloqueo de la misma a fin de evitar la realización de más operaciones.

¹ RUC N° 20100047218

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308 Artículo 105.- Autoridad competente**
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

- (v) El mismo 31 de mayo de 2025, presentó ante el Banco el reclamo C41104454, solicitando que se le explique cómo se generaron intentos de operación con una tarjeta que aún se le había entregado, sin embargo, el proveedor atendió este reclamo fuera de plazo y de manera inadecuada.
- (vi) El 26 de junio de 2025, presentó ante el Banco el Reclamo C42011211, reiterando su solicitud. El reclamo C42011211 fue respondido en fecha 15 de julio de 2025, fuera de plazo; siendo que además, la respuesta del proveedor se pronunció nuevamente sobre hechos ajenos a los planteados en el reclamo.
2. La señora Pardo no solicitó expresamente el dictado de medidas correctivas a su favor, pero sí requirió el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
3. Por Resolución N° 1 del 22 de agosto de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia de la señora Pardo contra el Banco, conforme con lo siguiente:

"PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 17 de julio de 2025, interpuesta por la señora Maria Úrsula Pardo Venero contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado habría entregado a un tercero la Tarjeta de Crédito N°4634-****-****-1894 de la denunciante, de manera indebida y sin su autorización.*
- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 31 de mayo de 2025 se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la línea de la Tarjeta de Crédito N°4634-****-****-1894 de la denunciante, pese a que la tarjeta física no se encontraba en su poder y no había sido activada. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	HORA	CONSUMO	MONTO
31/05/2025	12:29 p. m.	IZI SAN ISIDRO FERRETERIA	S/ 0,20
31/05/2025	12:30 p. m.	IZI SAN ISIDRO FERRETERIA	S/ 0,20

- (iii) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría atendido oportuna ni adecuadamente el reclamo N°C41104454, interpuesto por la denunciante en fecha 31 de mayo del 2025, en la medida que brindó respuesta fuera del plazo señalado y consignando información incongruente.*
- (iv) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría atendido oportuna ni adecuadamente el reclamo N°C42011211, interpuesto por la denunciante en fecha 26 de junio de 2025,*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

en la medida que brindó respuesta fuera del plazo señalado y consignando hechos ajenos a los planteados.

(...)"

4. Mediante escrito del 5 de diciembre de 2025, el Banco presentó sus descargos en el procedimiento, conforme a las consideraciones siguientes:

Respecto a haber entregado la tarjeta de crédito de la denunciante a un tercero

- (i) No se aportaron medios probatorios que acreditaran la realización de la conducta.
- (ii) Se bloqueó la tarjeta de crédito de la denunciante antes de la interposición de la denuncia, por lo que debía declararse improcedente la misma.

Respecto a haber permitido la realización de dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito de la denunciante

- (iii) Del estado de cuenta de la tarjeta de crédito de la señora Pardo no se advertía que se hubiere cargado algún importe por S/0,20 conforme fue denunciado.

Respecto a no haber atendido de manera adecuada y oportuna de los reclamos C41104454 y C42011211

- (iv) Atendió debida y oportunamente el reclamos interpuestos por la denunciante.

5. El 5 de enero de 2026 la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0012-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:

- (i) Archivar la denuncia interpuesta por la señora Pardo contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor entregara indebidamente la tarjeta de crédito 4634*****1894 a un tercero
- (ii) Archivar la denuncia interpuesta por la señora Pardo contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor cargara dos (2) importes por el monto de S/0,20 cada una a la tarjeta de crédito 4634*****1894 de la denunciante con fecha 31 de mayo de 2025
- (iii) Sancionar al Banco con una multa de seis con ochenta y nueve (6,89) UIT por infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en tanto ha quedado acreditado que la entidad bancaria no atendió adecuadamente el reclamo C41104454, sin perjuicio de que lo atendió oportunamente.
- (iv) Archivar la denuncia interpuesta por la señora Pardo contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en tanto ha



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

quedado acreditado que la entidad bancaria atendió adecuada y oportunamente el reclamo C42011211.

6. Por Resolución N° 4 del 12 de enero de 2025, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0012-2026/CC1-ST a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
7. A través de escrito del 13 de enero de 2026, el Banco se allanó a la imputación referida a que no atendió adecuadamente el reclamo C41104454, sin perjuicio de que lo atendió oportunamente; solicitando se apliquen criterios atenuantes al momento de graduar la sanción
8. El mismo día, la señora Pardo presentó un escrito, señalando lo siguiente:
 - (i) Precisa que, la tarjeta de crédito 4634-****-1894 fue entregada a un tercero; por ende, la recomendación del Informe relacionada a que, pudo aportar alguna comunicación del Banco en la que dejara constancia de la entrega del plástico, no resulta viable en tanto los bancos no registran entregas indebidas, los terceros no entregarán recibos y no existe comunicación del Banco admitiendo eso.
 - (ii) Enfatiza que no contaba con la tarjeta de crédito y que, tampoco el Banco; por lo tanto, en tanto no se ha discutido que se realizaron operaciones con el producto financiero estaría en manos de terceras personas.
 - (iii) Que, el Banco señala que notificaron los intentos. No obstante, luego indicarían que no existieron.
 - (iv) Cuestiona la recomendación relacionada a la atención del reclamo C4201121, en tanto, la respuesta del Banco vinculado al reclamo C41104454 fue igual de inadecuada a su criterio.
 - (v) Respalda sus descargos con una Resolución N° 086-2025/INDECOPI-AQP, la cual si sancionó al Banco respecto de las medidas de seguridad independiente si las compras fueron procesadas.
9. A través de Resolución 5 del 21 de enero de 2026 se trasladó los escritos presentados por las partes.
10. Por escrito del 22 de enero de 2026, la denunciante señaló que el allanamiento parcial del denunciado no debe ser considerado como atenuante; asimismo, redundó en los argumentos expuestos en su escrito del 13 de enero de 2026.
11. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS



Cuestión previa: Sobre la solicitud de improcedencia

12. El artículo 108 del Código³ establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar⁴.
13. De esta manera, a efectos de analizar la posible existencia de una infracción, se deberá determinar previamente si el administrado posee un interés legítimo que no haya sido atendido por el Estado. De no verificarse dicho supuesto, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
14. Al respecto, en su escrito de descargos, el Banco señaló que, con respecto a la imputación referida a la presunta entrega de la tarjeta de crédito de la denunciante a un tercero, debía declararse la improcedencia de la denuncia, en la medida que bloqueó el citado medio de pago con anterioridad a la interposición de la denuncia,
15. Sobre el particular, si perjuicio de que el proveedor haya bloqueado la tarjeta de crédito de la consumidora, este Colegiado considera que dicho hecho no satisface íntegramente el interés de la denunciante respecto del hecho denunciado.
16. Así, sin perjuicio de la evaluación que realice la Autoridad Administrativa sobre el fondo del asunto, este Colegiado considera que el consumidor cuenta con interés para obrar respecto al hecho denunciado referido a que la entidad bancaria habría entregado su tarjeta de crédito a un tercero; por lo que corresponde desestimar la solicitud de improcedencia por falta de interés para obrar planteada por el proveedor denunciado.

Sobre el deber de idoneidad

17. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁵.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 108.- Infracciones administrativas

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

⁴ El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y, posteriormente, declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. En: MONROY GÁLVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Thémis, Revista de Derecho, N° 27-28, p. 124.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

18. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

(i) Sobre haber entregado la tarjeta de crédito 4634***1894 a un tercero**

19. Sobre el particular, es importante mencionar que las leyes que regulan la actividad probatoria en los procedimientos administrativos, en particular aquellos tramitados ante los órganos funcionales del Indecopi, permiten la actuación de todos los medios probatorios necesarios que tengan pertinencia con la cuestión que se discute.
20. Asimismo, se debe precisar que el numeral 2 del artículo 173° del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; por lo que, la actuación de los partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código:
- **Primera etapa:**
Acreditación del defecto. - El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada; y,
 - **Segunda etapa:**
Atribución del defecto. - Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.
21. Por su parte, el artículo 196° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
22. De modo tal que a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
23. En ese sentido, para que este Colegiado pueda evidenciar la ocurrencia de una infracción, correspondía —en primer lugar— que, la señora Pardo, en su calidad

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

de denunciante, acreditara que la tarjeta de crédito 4634*****1894 fue entregada a un tercero.

24. A partir de aquello, se podría determinar si el Banco cumplió con desvirtuar lo imputado en su contra; sin embargo, no se cuenta con evidencia de que el defecto se presentó en este caso.
25. Ahora bien, a través de su escrito del 13 de enero de 2026, la señora Pardo presentó sus absoluciones al Informe Final de Instrucción 0012-2026/CC1-ST a través del cual cuestionó lo detallado en el fundamento 8 numerales (i) y (ii) de los antecedentes.
26. Al respecto, a criterio de este Colegiado al no contar con algún documento que evidencie la conducta denunciada por la señora Pardo, no sería posible atribuir responsabilidad al Banco basando tal decisión en argumentos deductivos de una cadena de inferencias.
27. Por consiguiente, esta Comisión considera que a efectos de acreditar el hecho denunciado, la señora Pardo pudo aportar al procedimiento una comunicación del Banco en la que se dejara constancia de la entrega del plástico a un tercero u otro documento similar. Sin embargo, como se ha señalado previamente, en el presente caso no se aportó medio probatorio alguno que acreditara lo alegado.
28. En consecuencia, no ha quedado acreditado que el Banco entregara la tarjeta de crédito 4634*****1894 a un tercero; toda vez, que no se aportó medio probatorio alguno que permitiera constatar aquello.
29. En virtud de lo expuesto, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0012-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Pardo contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor entregara indebidamente la tarjeta de crédito 4634*****1894 a un tercero.
- (ii) **Sobre haber permitido que se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634*****1894**
30. Como se ha mencionado previamente, a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
31. En ese sentido, para que este Colegiado pueda evidenciar la ocurrencia de una infracción, correspondía —en primer lugar— que, la señora Pardo, en su calidad de denunciante, acreditara que se cargaron dos (2) importes por S/ 0,20 en su tarjeta de crédito 4634*****1894 con fecha 31 de mayo de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

32. A partir de aquello, se podría determinar si el Banco cumplió con desvirtuar lo imputado en su contra; sin embargo, no se cuenta con evidencia de que el defecto se presentó en este caso.
33. Así pues, si bien la consumidora aportó dos (2) capturas de pantalla de mensajes de texto que habría recibido con el detalle de dos (2) operaciones por S/ 0,20 cargadas en la tarjeta de crédito 4634*****1894; lo cierto es que, de la revisión de los estados de cuenta del citado medio probatorio, se evidencia que los importes cuestionados por la señora Pardo no fueron cargados a su tarjeta de crédito.
34. Asimismo, es preciso agregar que, través de su escrito del 13 de enero de 2026, la señora Pardo presentó sus absoluciones al Informe Final de Instrucción 0012-2026/CC1-ST a través del cual cuestionó lo detallado en el fundamento 8 numeral (iii) de los antecedentes. Sin embargo, conforme ha sido expuesto de la revisión de los estados de cuenta no se evidencia que efectivamente se hayan cargado las operaciones al producto financiero de titularidad de la señora Pardo.
35. Finalmente, respecto a lo señalado en el numeral (v) del fundamento 8 por la señora Pardo, se aclara que la resolución invocada no constituye un antecedente vinculante, pues los hechos y la normativa aplicada en dicho caso difieren de los analizados en el presente procedimiento. Aunado a ello, se debe considerar la independencia de análisis que asiste a cada órgano resolutorio al resolver controversias específicas.
36. En consecuencia, no ha quedado acreditado que el Banco cargara dos (2) operaciones por S/0,20 cada una a la tarjeta de crédito 4634*****1894 de la denunciante con fecha 31 de mayo de 2025, por lo que no es posible, en consecuencia, analizar el cumplimiento de medidas de seguridad al respecto.
37. En virtud de lo expuesto, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0012-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Pardo contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor cargara dos (2) importes por el monto de S/0,20 cada una a la tarjeta de crédito 4634*****1894 de la denunciante con fecha 31 de mayo de 2025.

Sobre el deber de atención de reclamos

38. El numeral 88.1 del artículo 88° del Código, ha previsto que los reclamos presentados ante las entidades del sistema financiero deben atenderse en la forma y plazo que determinan las normas de la SBS.
39. La Resolución N° 04036-2022-SBS, Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos (en adelante, Reglamento), norma que regula el servicio de atención a los usuarios de empresas supervisadas por la SBS, y que se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos del presente caso, establece los requisitos que deberán considerarse al momento de presentar y registrar reclamos ante las ESF.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

40. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

(i) Respecto a la atención del reclamo C41104454

41. Sobre el particular, se advierte que obra en el expediente la copia del reclamo C41104454⁷ interpuesto por la denunciante el 31 de mayo de 2025, del que se desprende que la consumidora solicitó se evalúe cómo se pudieron haber generado intentos de operación sobre una tarjeta de crédito que aún no se encontraba activa.
42. De otro lado, obra también en el procedimiento, la respuesta al reclamo C41104454⁸ de fecha 19 de junio de 2025, de la que se verificó que el Banco, en respuesta al reclamo formulado por la consumidora, señaló – entre otros – que los consumos cuestionados no llegaron a procesarse, por lo que no se vieron procesados en su estado de cuenta.
43. Asimismo, se aportó al procedimiento una captura de pantalla del correo electrónico del 19 de junio de 2025, de cuya revisión se verifica que en la referida fecha, se envió la respuesta al reclamo C41104454, a la dirección electrónica ursula*****@hotmail.com, la cual corresponde al correo registrado por la señora Pardo al interponer su reclamo.
44. Al respecto, tal como se advierte del citado medio probatorio, en la medida que la entidad bancaria brindó respuesta al reclamo C41104454 el 19 de junio de 2025, transcurrieron catorce (14) días hábiles entre la interposición del reclamo (31 de mayo de 2025) y su atención (19 de junio de 2025).
45. Así pues, tal como se evidencia, la entidad bancaria brindó atención al reclamo interpuesto dentro del plazo legal previsto en la normativa de la materia.
46. Sin perjuicio de lo expuesto previamente, la denunciante cuestionó también que el reclamo C4110445 no fue atendido adecuadamente, por lo que este Colegiado deberá verificar si la respuesta otorgada el 19 de junio de 2025 resultaba debida.
47. De la revisión de los medios probatorios aportados al procedimiento, se pudo corroborar lo siguiente:

Cuadro N°1: Comparativo de reclamo y respuesta

⁷ Ver foja 9 de la pieza denominada “ANEXOS” contenido en el escrito del 17 de julio de 2025 presentado en el expediente electrónico.

⁸ Ver foja 11 de la pieza denominada “ANEXOS” contenido en el escrito del 17 de julio de 2025 presentado en el expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

RECLAMO	RESPUESTA AL RECLAMO
[...] <i>Cliente solicita que se evalúe cómo se pudo haber generado intentos de operación sobre una tarjeta que aún no ha recogido (4634030278051894) y en teoría se encuentra en agencia. y más aun después de Identificar que la tarjeta se encontraba inactiva. Indica también que el banco le ha mandado mensajes de que la tarjeta está lista para recoger no obstante se ha visualizado intentos de operación sobre una tarjeta no entregada teniendo todos los sustentos para comprobado. (Sic)</i> [...]	[...] <i>Mi nombre es Sergio, soy analista del BCP y tengo el gusto de comunicarme contigo para dar respuesta a tu solicitud N°C4n04454, referida al requerimiento de información sobre operaciones realizadas en tu Tarjeta de Crédito 4634-03**-****-1894.</i> (...) <i>Asimismo, validé que los consumos realizados el día 24 de mayo fueron realizados con tu Tarjeta de Crédito anterior 4634-03**-****-2992, la cual fue bloqueada el día 02 de junio del 2025.</i> <i>En ese sentido, hemos confirmado que los consumos registrados en tu Tarjeta de Crédito 4634-03**-****-2992, según lo mencionado en tu solicitud, no llegaron a procesarse, por lo que no se verán reflejado en tu Estado de cuenta.</i> (...) [...]

48. En ese sentido, se verificó que, si bien el proveedor brindó una respuesta al consumidor respecto de los consumos efectuados con su tarjeta de crédito, lo cierto es que no detalló las razones por las que se notificó respecto del intento de realización de consumos con una tarjeta de crédito que aún no había sido recogida (tarjeta de crédito 4634****1894); por lo que, a consideración de esta Comisión, el reclamo en cuestión no fue debidamente atendido.
49. Al respecto, debe hacerse hincapié en que, en el marco de la normativa vigente, la respuesta brindada a un reclamo debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el consumidor, sin embargo, esta última premisa no se cumplió en el presente caso.
50. Por lo tanto, en la medida que la respuesta brindada por el denunciado no cumple con las características arriba señaladas, no corresponde atribuirle responsabilidad por el presente extremo de la denuncia.
51. En ese sentido, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0012-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde fundada la denuncia interpuesta por la señora Pardo contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en tanto ha quedado acreditado que la entidad bancaria no atendió adecuadamente el reclamo C41104454, sin perjuicio de que lo atendió oportunamente.

(ii) Respecto a la atención del reclamo C42011211

52. Sobre el particular, se advierte que obra en el expediente la copia del reclamo C42011211⁹ interpuesto el 26 de junio de 2025 por la denunciante, del que se

⁹ Ver foja 12 de la pieza denominada "ANEXOS" contenido en el escrito del 17 de julio de 2025 presentado en el expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

advierte que la señora Pardo cuestionó que a través del reclamo C41104454 no se haya explicado por qué se realizaron consumos con una tarjeta que no recogió, siendo que además, sí verificaba dichas transacciones en su estado de cuenta.

53. De otro lado, obra también en el procedimiento, la respuesta al reclamo C42011211¹⁰ de fecha 15 de julio de 2025, de la que se verificó que el Banco, en respuesta al reclamo formulado por la consumidora, precisó que la tarjeta de crédito 4634*****1894 (antes tarjeta de crédito 4634*****2922) se encontraba bloqueada por fraude, siendo que la operación del 31 de mayo de 2025 no fue procesada y las transacciones del 24 y 25 de mayo de 2025 sí fueron procesadas con cargo a la tarjeta de crédito 4634*****2922.
54. Asimismo, se aportó al procedimiento una captura de pantalla del correo electrónico del 15 de julio de 2025, de cuya revisión se verifica que en la referida fecha, se envió la respuesta al reclamo C42011211, desde la dirección electrónica bcp.atencion*****@bcp.com.pe hacia la dirección electrónica ursula*****@hotmail.com, la cual corresponde al correo registrado por la denunciante al interponer su reclamo.
55. Al respecto, tal como se advierte del citado medio probatorio, en la medida que la entidad bancaria brindó respuesta al reclamo C42011211 el 15 de julio de 2025, transcurrieron trece (13) días hábiles entre la interposición del reclamo (26 de junio de 2025) y su atención (15 de julio de 2025).
56. Así pues, tal como se evidencia, la entidad bancaria brindó atención al reclamo interpuesto dentro del plazo legal previsto en la normativa de la materia.
57. Sin perjuicio de lo expuesto previamente, la denunciante cuestionó también que el reclamo C42011211 no fue atendido adecuadamente, por lo que este Colegiado deberá verificar si la respuesta otorgada el 15 de julio de 2025 resultaba debida.
58. De la revisión de los medios probatorios aportados al procedimiento, se pudo corroborar lo siguiente:

Cuadro N°2: Comparativo de reclamo y respuesta

RECLAMO	RESPUESTA AL RECLAMO
[...] Con fecha 19/06/2025 tuvimos una respuesta a la solicitud pero la respuesta no responde a la consulta del reclamo efectuado, si bien es cierto se pronuncian respecto a operaciones realizadas en la tarjeta de crédito 4634-0302-7805-1894 tarjeta que no tenía en su poder, no obstante a ello detallan los consumos realizados en la tarjeta que termina en 2992, dándose una contradicción siendo que cliente nunca ha tenido en su poder la tarjeta que termina en 1894 razón por la cual solicita se le indique como se pudo haber generado intentos de operación sobre una tarjeta que	[...] Te comento que volví a analizar tu solicitud, en la cual identifiqué que desde el 02/06/25 la Tarjeta de Crédito Visa 4634-03**-****-1894 se encuentra con bloqueo por fraude. Por lo cual te confirmo que la operación de fecha 31/05/25 no fue procesada. Referente a tus comentarios por la Tarjeta de Crédito Visa N°4634-03**-**** se está realizando las coordinaciones respectivas. Además, es preciso mencionar que nuestra entidad cuenta con un sistema de monitoreo que alerta en base al cumplimiento de reglas establecidas en función de la

¹⁰ Ver foja 16 de la pieza denominada "ANEXOS" contenido en el escrito del 17 de julio de 2025 presentado en el expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

aun no se recogía y que en teoría se encontraba en agencia, no obstante a ello el banco desde día 29 de abril hasta el 24 de mayo ya le enviaba notificaciones para recoger la tarjeta con la que se realizó los intentos de consumo y el reclamo fue efectuado ante la comunicación del bcp sobre los intentos de consumo. Se adjunta las evidencias de la comunicación de recojo de tarjeta y alerta de dichos intentos., Además de ello en la respuesta del redamo indican que no se ha procesado los consumos sin embargo en el estado de cuenta si se ve reflejado dichos consumos.

(Sic)
[...]"

concentración y de la tendencia de las modalidades de fraude.

[...]"

59. En ese sentido, se verificó que el proveedor se pronunció sobre los extremos cuestionados por la señora Pardo; por lo que, a consideración de esta Comisión, el reclamo en cuestión fue debidamente atendido.
60. Adicionalmente, a través de escrito del 13 de enero de 2026, la señora Pardo cuestionó lo precisado en el fundamento 8 numeral (iv); sin embargo, a contrario de lo señalado por la denunciante la respuesta brindada por el Banco en el presente extremo atendió a lo cuestionado por el reclamo C42011211.
61. Al respecto, debe hacerse hincapié en que, en el marco de la normativa vigente, la respuesta brindada a un reclamo debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el consumidor, debiéndose precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
62. Por lo tanto, en la medida que la respuesta brindada por el denunciado cumple con las características arriba señaladas, no corresponde atribuirle responsabilidad por el presente extremo de la denuncia.
63. En ese sentido, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0012-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Pardo contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en tanto ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió adecuada y oportunamente el reclamo C42011211.

Sobre las medidas correctivas

64. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias¹¹.

¹¹ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016
Artículo 114.- Medidas correctivas



65. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior¹². Las medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

12

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- Reparar productos.
 - Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.



complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro¹³.

66. Al respecto, se verifica la existencia de una infracción referida a que el Banco no atendió adecuadamente el reclamo C41104454, sin perjuicio de que lo atendió oportunamente.
67. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con atender adecuadamente el reclamo C41104454.
68. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código¹⁴.
69. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión,

13

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

14

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Subrayado agregado)



actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva¹⁵.

70. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

71. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
72. En el presente caso, el procedimiento administrativo iniciado por la señora Pardo contra el Banco, por presunta infracción al Código, inició el 29 de agosto de 2025, fecha en que se notificó con la imputación de cargos al proveedor denunciado; por lo que, sí corresponde aplicar la nueva graduación, metodología y factores para la determinación de las multas establecido por el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
73. Sobre este extremo, se evidencia la existencia de una infracción administrativa cometida por el Banco vinculada a que no atendió adecuadamente el reclamo reclamo C41104454 interpuesto por la denunciante.

15

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutor que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutor que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutor procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutor debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

74. Asimismo, para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
75. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la falta de atención adecuada de un reclamo. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en *"Infracciones vinculadas a la atención de reclamos"*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Bajo.
76. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a seis con ochenta y nueve (6,89).
77. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en *"menos de cuatro (4) meses"*; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de seis con ochenta y nueve (6,89) UIT.
78. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que para hallar la Multa Preliminar (M) resulta necesario tomar en consideración los factores agravantes y atenuantes (F) aplicables al presente caso. Así, corresponde señalar que el factor *"El denunciado se allana o reconoce las imputaciones después de la presentación de sus descargos"* resulta aplicable, en la medida que esta Comisión advierte que el proveedor denunciado se allanó a través del escrito de absolución al Informe Final de Instrucción, por lo que corresponde reducir la multa en 50%.
79. Sin perjuicio de lo antes mencionado, a través de escrito de fecha 22 de enero de 2026, la denunciante precisó que, no debería considerarse el allanamiento del Banco como atenuante; no obstante, conforme ha sido expuesto en el párrafo precedente, el denunciado puede acogerse al factor atenuante para el cálculo de multa conforme lo asiste la normativa vigente.
80. En ese sentido, tomando en cuenta los factores agravantes y/o atenuantes (F) aplicados a la Multa Base (m), este Colegiado ha obtenido la Multa Preliminar (M) equivalente a tres con cuarenta y cuatro (3,44) UIT.
81. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, y apartándose de la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica en el Informe Final de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

Instrucción N° 0012-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde imponer a Pacífico una Multa Final (M*) de tres con cuarenta y cuatro (3,44) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

82. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹⁶, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.
83. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de la denunciante.
84. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución¹⁷.
85. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código¹⁸.
86. Es pertinente informar que si la denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplió con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas¹⁹.

¹⁶ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

¹⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

87. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

88. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado²⁰.
89. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
90. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

²⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

RESUELVE

PRIMERO: declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora María Úrsula Pardo Venero contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor entregara indebidamente la tarjeta de crédito 4634*****1894 a un tercero.

SEGUNDO: declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora María Úrsula Pardo Venero contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor cargara dos (2) importes por el monto de S/0,20 cada una a la tarjeta de crédito 4634*****1894 de la denunciante con fecha 31 de mayo de 2025.

TERCERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora María Úrsula Pardo Venero contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en consideración al allanamiento formulado por el proveedor denunciado sobre el hecho referido a que no atendió adecuadamente el reclamo C41104454, sin perjuicio de que lo atendió oportunamente.

CUARTO: declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora María Úrsula Pardo Venero contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió adecuada y oportunamente el reclamo C42011211.

QUINTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con atender adecuadamente el reclamo C41104454 interpuesto por la denunciante.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad financiera deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

SEXTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A, con una multa de tres con cuarenta y cuatro (3,44) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Dicha sanción será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

SÉTIMO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

OCTAVO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

NOVENO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²¹.

DÉCIMO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación²², el cual debe ser presentado ante dicho órgano

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

²¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

²² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **Decreto Legislativo 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1707-2025/CC1

colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación²³, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida²⁴.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

²³ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

²⁴ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.